

0000226-68.2021.8.26.0616

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: ERICA PEREIRA DE SOUSA

Comarca: Itaquaquecetuba

Foro: Foro de Itaquaquecetuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/01/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência - 1525/2021 - 1º Distrito de Itaquaquecetuba

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CAIO GOMES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERICA PEREIRA DE SOUSA

Vistos.

CAIO GOMES, qualificado em 05, foi denunciado e está sendo processados como ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itaquaquecetuba

Foro de Itaquaquecetuba

1ª Vara Criminal

Estrada de Santa Isabel 1170/1194, Itaquaquecetuba-SP - cep 08577-010

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0000226-68.2021.8.26.0616 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000226-68.2021.8.26.0616

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência - 1525/2021 - 1º Distrito de Itaquaquecetuba

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CAIO GOMES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERICA PEREIRA DE SOUSA

Vistos.

CAIO GOMES, qualificado em 05, foi denunciado e está sendo processados como incurso nas penas do delito descrito nos artigos 157, parágrafo 2º, incisos I, III e V, e parágrafo 2-A, inciso I, porque, no dia 8 de outubro de 2021, por volta das 10h50min, na Rua Cruzeiro do Sul, altura do número 35, cidade e Comarca de Itaquaquecetuba, teria subtraído mediante restrição de liberdade e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, uma carga contendo 09 (nove) caixas com produtos alimentícios, as quais estavam na posse de Lucas Matias Silva.

Recebida a denúncia (fls. 66/67, com ratificação em fls. 91/92), o réu foi citado e apresentou resposta à acusação (fls. 90). Em audiência de instrução e julgamento, foi ouvida a vítima, as testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado. Em debates orais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia. A Defesa pugnou pela improcedência da ação penal fundamentando-se na insuficiência probatória que entendem ser dos autos.

É o relatório.
Fundamento e DECIDO.

A pretensão punitiva merece ser acolhida em parte.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo autos de exibição, apreensão e entrega (fls. 17/18 - mercadorias).

A vítima LUCAS MATIAS DA SILVA, sequer, compareceu em solo policial. Reconhecimento fotográfico feito por e-mail. Em juízo, relatou que realizava entregas e desembarcou de seu veículo. Chamou o cliente e foi abordado pelo réu com arma. Foi levado para o interior do veículo e obrigado a descarregar a carga no local determinado pelo acusado. Após descarregado o veículo, o roubador deixasse o local. Foi direto para uma delegacia e registrou o ocorrido não sem antes informar à empresa sobre o ocorrido. Saindo da delegacia, foi para sua empresa e depois para sua casa. Já era cerca de 18:00 horas quando recebeu telefonema para ir até Mogi das Cruzes para buscar a carga. Fez o reconhecimento fotográfico. Disse que a arma aparentava ser calibre 38, cromado.

O policial civil WAGNER NASCIMENTO DOS SANTOS, relatou terem recebido informações dando conta de uma carga roubada na Rua da Paz, nesta Comarca. Em diligências, verificou o momento em que um indivíduo começou a correr após avistar a viatura policial. Conseguiram efetuar a detenção próximo a um matagal. Ele informou que, no período da manhã, havia roubado uma carga de um Fiat Fiorino, a qual estava escondida nas proximidades. Mostrou onde estava a carga e, após providenciarem atendimento médico, o indivíduo foi encaminhado até a delegacia.

Seu colega de trabalho, ADRIANO SÁ DE OLIVEIRA, corroborou seus relatos e acrescentou que o indivíduo subiu em telhados e evadiu-se por uma rua que ficava aos fundos da casa. Ele apresenava arranhões e disse que havia se machucado durante a fuga.

Interrogado, CAIO GOMES afirmou contar com 21 anos. Já esteve na Fundação Casa por delito de roubo pelo período de 45 dias. Nunca foi preso. Confessou os fatos. Não usou arma. Era uma torneira.

Passo a valorar a prova.

O réu confessou os fatos e a prova dos autos corrobora seus relatos.

A vítima o reconheceu em Juízo e a res subtraída foi encontrada em local por ele indicado aos policiais sendo, portanto, inegável a autoria que a ele se imputa.

Perfeitamente configurada a causa de aumento de pena de restrição de liberdade haja vista que, já na posse da res, o réu ordenou que a vítima, mediante grave ameaça retirasse as nove caixas de alimentos do veículo para somente após dar como encerrada sua atuação criminosas.

Afasto a causa de aumento de pena referente a utilização de arma de fogo. É sabido que roubadores, costumeiramente, fazem uso de simulacros de arma de fogo. A vítima afirmou que não olhava muito para o réu e que não "entende" de arma de fogo. Afirmou que a arma era cromada e parecia ser de calibre 38. O réu afirma que se tratava de torneira. Nesse contexto, considerando a similaridade com arma de fogo relativa à instrumentos hodiernamente utilizados na prática de delitos e a não apreensão de tal, não se pode ter qualquer convicção acerca de tal circunstância de sorte que impõe-se o afastamento da majorante.

Não incide a causa de aumento de pena de transporte de valores já que se trata de nove caixas de alimentos, o que não se encaixa na mens legis do legislador que estipulou a majorante pleiteada para crimes de grande monta e com envolvimento de organizações criminosas.

Perfeitamente elidida a presunção de inocência existente em favor do acusado estando comprovada sua autoria em relação à conduta descrita no artigo 157, parágrafo 2º, inciso V, do Código Penal.

Passo à dosagem da pena.

Levando em conta as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, verifico que são similares a outros delitos praticados, razão pela qual fixo apena-base no mínimo legal de reclusão pelo período de 04 (quatro) anos e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Não incidem circunstâncias agravantes. Deixo de minorar a pena pela confissão espontânea tendo em vista a fixação da pena-base no mínimo legal.

Pela restrição de liberdade da vítima, majoro a pena em 1/3, o que resulta em reclusão pelo período de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Inexistem causas de diminuição de pena, de sorte que torno concreta a reprimenda cominada.

Deixo de substituir as penas privativas de liberdade por pena restritiva de direito posto que ausentes os requisitos do artigo 44 autorizadores da medida.

O regime inicial de cumprimento de pena deve ser o semiaberto ante a primariedade do acusado bem como fundamento no artigo 33, parágrafo 2º, alínea "b", do Código Penal.

Fixo o dia-multa no mínimo legal ante a ausência de circunstâncias nos autos que autorizem o arbitramento em maior valor.

Ante o exposto e tudo o mais que nos autos consta, acolho o pedido da denúncia,

JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e, conseqüentemente, CONDENO o réu CAIO GOMES o cumprimento de pena de reclusão pelo período de 5 (quatro) anos e 4 (oito) meses de 13 (onze) dias-multa, pela prática do delito descrito no artigos 157, parágrafo 2º, inciso V, do Código Penal em regime inicialmente semiaberto

Nego ao réu o apelo desta decisão em liberdade ante o teor condenatório da decisão que torna temerária a manutenção de sua liberdade, o que representaria risco a aplicação da lei penal bem como à ordem pública. Some-se a isso o quantum de pena a que foram condenados, circunstância que torna legítima a segregação na forma do descrito no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal.

Expeça-se guia de recolhimento provisória.

Após trânsito em julgado, expeça-se guia de recolhimento definitiva caso seja mantido o teor condenatório desta decisão.

Em seguida, expeçam-se comunicações de praxe e arquivem-se os autos.

P.R.I.

Itaquaquecetuba, 13 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA